TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MARÍLIA
FORO DE MARÍLIA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RUA SETEMBRINO CARDOSO MACIEL 20, Marilia - SP - CEP 17501-310
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1010303-28.2022.8.26.0344**
Classe - Assunto	**Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - CNH - Carteira Nacional de Habilitação**
Requerente:	**Edson de Pontes**
Requerido:	**DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ**

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 27 da Lei nº 12.153/2.009.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como já adiantado na decisão de fls. 19/21, cuida-se de ação em que se requer a invalidação de processo administrativo punitivo, deflagrado pela Portaria Eletrônica nº 270100013619, pela arguição de que a Lei Federal nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, introduziu alterações no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ocorrer a retroatividade de norma mais benéfica.

Antes da Lei Federal nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, o art. 261 do CTB estabelecia, em seu inciso I, apenas que a penalidade de suspensão do direito de dirigir seria imposta sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259. Após a entrada em vigor da referida lei, em 12 de abril de 2021, a redação passou a ser a seguinte:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, liberado nos autos em 13/07/2022 às 09:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 8629EDD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MARÍLIA
FORO DE MARÍLIA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RUA SETEMBRINO CARDOSO MACIEL 20, Marilia - SP - CEP 17501-310
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

(...)

Assim, a Lei nº 14.071/2020 configura-se como norma mais benéfica por inovar no ordenamento jurídico ampliando a pontuação permitida no período de 12 meses, a depender do tipo de infração, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que há que se falar em sua retroatividade. É o caso do princípio de que a lei nova retroage, quando favorece o acusado, o qual se aplica também às penalidades administrativas, de evidente teor punitivo, uma vez que o princípio da *nulla poena sine lege*, previsto no artigo 5°, inciso XXXIX, da Constituição Federal, está voltado para toda legislação repressiva, sem se restringir ao Código Penal. Ademais, a retroatividade da lei penal mais benéfica, que também provém do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, deve abranger todas as normas fixadoras de penalidade, inclusive aquelas administrativas.

No caso, verifica-se que a Portaria Eletrônica nº 270100013619, foi instaurada contra a parte requerente por ter atingido a contagem de 23 (vinte e três) pontos, no período de 12 (doze) meses (fls. 18). Porém, deve-se aplicar a retroação da lei mais benéfica traduzida pela Lei nº 14.071/2020, e, como não consta infração gravíssima na pontuação da parte autora, a penalidade da suspensão do direito de dirigir só deve ser imposta se atingir 40 (quarenta) pontos, o que não ocorreu, tendo em vista que as infrações somadas resultam em 23 pontos (fls. 18).

Impõe-se, assim, a procedência da demanda.

Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC, ratifico a liminar de fls. 19/21 e **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para o fim de, em caráter definitivo, anular o Processo Administrativo deflagrado pela Portaria Eletrônica nº

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, liberado nos autos em 13/07/2022 às 09:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 8629EDD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MARÍLIA
FORO DE MARÍLIA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RUA SETEMBRINO CARDOSO MACIEL 20, Marilia - SP - CEP 17501-310
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

270100013619 e eventual restrição dele decorrente, tornando sem efeito jurídico as eventuais penalidades e/ou restrições administrativas dele emanadas.

Sem verba de sucumbência nesta fase, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispensada a remessa necessária, nos termos do artigo 11 da Lei nº 12.153/2.009.

P.R.I.C.

Marilia, 11 de julho de 2022

Walmir Idalêncio dos Santos Cruz

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, liberado nos autos em 13/07/2022 às 09:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 8629EDD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marília-SP

Nº Processo: 1010303-28.2022.8.26.0344

Registro: 2022.0000142622

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1010303-28.2022.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é recorrida EDSON DE PONTES .

ACORDAM, em 1ª Turma Cível do Colégio Recursal - Marília, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos MM. Juízes WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ (Presidente sem voto), LUIS CÉSAR BERTONCINI E ANGELA MARTINEZ HEINRICH.

Marília, 10 de novembro de 2022.

José Antonio Bernardo
RELATOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.

Recurso nº: **1010303-28.2022.8.26.0344**
Recorrente: **Departamento Estadual de Trânsito - Detran**
Recorrido: **Edson de Pontes**

V O T O

EMENTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI FEDERAL Nº 14.071/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. Autor que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Procedimento que ainda tramitava sob a égide da lei anterior, quando entrou em vigor a nova lei. Aplicação do art. 3º Resolução CONTRAN nº 723/18, alterado pela Resolução nº 844, de 09.04.21. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de **Ação Anulatória de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir**. Narra o autor que em meados de janeiro de 2019 teve instaurado contra si o procedimento acima pelo Detran/SP, porque teria atingido 23 pontos na carteira de habilitação por infrações de trânsito cometidas em 12 meses. Sustenta que a Lei 14.071/2020 alterou o limite de 20 para 40 pontos (art. 261, CTB, alterado), devendo retroagir para beneficiar o autor, por ser lei mais benéfica. Postulou a cessação dos efeitos administrativos e anulação do procedimento sancionatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.

Na r. Sentença de fls 34/36, julgou-se procedente o pedido, *para o fim de, em caráter definitivo, invalidar o Processo Administrativo para Suspensão do Direito de Dirigir nº 270100013619 e eventual restrição dele decorrente, tornando sem efeito jurídico as eventuais penalidades e/ou restrições administrativas dele emanadas.*

Irresignado, recorre o réu, insistindo que não é possível a retroação da lei, vez que não possui conteúdo penal, mas direito administrativo viário. Além disso, trata-se de ato jurídico perfeito. Colaciona julgados favoráveis à sua tese e bate-se pela inversão do julgado (fls 41/49).

Contrarrazões às fls 61/70.

É o relatório.
Passo ao voto.

O recurso deve ser desprovido e mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, ao amparo do art. 46, da Lei 9.099/95. Acresço, porém, os seguintes.

Pelo que se depreende dos autos, o autor foi autuado por seis infrações de trânsito cometidas todas no ano de 2018, totalizando 23 pontos em sua CNH (fls 18).

Pela antiga redação do art. 261 do CTB, ficou sujeito ao procedimento de suspensão do seu direito de dirigir por ter extrapolado 20 pontos em seu prontuário, o que de fato ocorreu em 27.01.2019, pelo processo administrativo nº 000299-9/2019 ou Portaria eletrônica nº 270100013619 (fls 18). Ao depois, foi-lhe imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir, segundo o autor, embora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.

não comprovado na inicial, mas não negado pelo réu em contestação.

Por sua vez, a Lei 14.071/2020 (que entrou em vigor em 12.04.2021) alterou o art. 261, do CTB, estabelecendo que, *verbis*:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

E, regulamentando essa disposição legal, a Resolução CONTRAN nº 844, de 09.04.21, alterou a Resolução CONTRAN nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, dispôs sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem, quanto à eficácia temporal das inovações trazidas:

"Art. 3º..."

"I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:"

"a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.

mais infrações gravíssimas na pontuação;"

"b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;"

"c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação." (...)

"§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:"

"I - ainda não instaurados; ou"

"II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB."

Como se nota, para os procedimentos ainda não findos, a própria Resolução previu a incidência da nova norma.

E, no caso dos autos, conquanto não haja notícia da data de julgamento do procedimento administrativo instaurado, a matéria é de defesa, ou seja, deveria o réu trazer aos autos comprovação de que, quando da entrada em vigor da nova norma, o processo administrativo já estava findo. Porém, desse ônus não se desincumbiu.

Portanto, não estando findo ainda o procedimento, ilação aqui presumida em face da inércia e omissão do réu, é de se aplicar o art. 3º Resolução CONTRAN nº 723/18, alterado pela Resolução nº 844, de 09.04.21, acima transcrito.

Pelo exposto, c**onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença, nos termos sobreditos.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.

Condeno o recorrente nos honorários advocatícios por equidade no valor de R$1.500,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e c.c art. 85, CPC. O recorrente é isento de custas.

É como voto.

JOSÉ ANTONIO BERNARDO

Juiz de Direito Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ANTONIO BERNARDO, liberado nos autos em 11/11/2022 às 10:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010303-28.2022.8.26.0344 e código 38F1575.